

1523521-60.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "guardar", para fins de tráfico, 57 porções de maconha

Por fim, restou provado que o acusado se opôs á execução de ato legal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1523521-60.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523521-60.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263953/2021 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 20509865 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 2890/21/328 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 2263953 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KENNEDY SANTOS OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

KENNEDY SANTOS OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, "j" do Código Penal e art. 329, do Código Penal, ambos na forma do art. 70, do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 27 de setembro de 2021, no período da tarde (antes das 15h), em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), na Rua Tantas Palavras, 28 - Itaquera, São Paulo/SP, guardava drogas, para fim de comércio e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em 57 (cinquenta e sete) porções de maconha, bem como R\$ 30,00 em espécie, produto do comércio dos entorpecentes. E porque, que no dia 27 de setembro de 2021, no período da tarde

(antes das 15h), em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), na Rua Tantas Palavras, 28 - Itaquera, São Paulo - SP, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, o policial Sergio de Lima Ferreira (fls. 59/61). O acusado foi preso em flagrante (fls. 01) e sua prisão, convertida em preventiva (fls. 42/44).

A denúncia foi recebida (fls. 70/72).

O réu foi citado (fls. 138), apresentando Defesa Prévia (fls. 88/121), sendo mantido o recebimento da denúncia e concedida liberdade provisória ao acusado (fls. 131/134).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu. O Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a improcedência da ação por insuficiência de provas e subsidiariamente, pediu a do privilégio previsto no artigo 33 §4º da Lei n. 11.343/06 (fls. 163/165).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de fls. 15, laudo de constatação (fls. 18/21) e laudo definitivo toxicológico (fls. 151/153), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O réu negou a prática do tráfico. Disse que estava no local, onde havia cerca de cinco pessoas, para comprar maconha. Quando da chegada dos policiais, as demais pessoas correram, ao passo que o acusado não correu e não resistiu, inicialmente, a abordagem. Os policiais encontraram drogas em uma sacola e tentaram detê-lo, momento no qual mordeu o policial porque ele queria algema-lo e machucou seu braço, tentando lhe dar um mata leão. Negou ter chutado o policial. Não conhecia as testemunhas. Disse que o dinheiro que trazia consigo era proveniente de seu trabalho. Afirmou já ter sido internado para tratamento químico, pois fazia uso de cocaína e maconha (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

O policial militar Sergio de Lima Ferreira narrou, em suma, que estavam realizando patrulhamento pela região, conhecido como ponto de tráfico. No local, avistaram o réu encostado em um muro, vendendo drogas. O acusado resistiu a abordagem, mas conseguiram conte-lo. O acusado tentou se evadir e chegou a dar uma mordida no braço do depoente e chuta-lo. Nenhum usuário foi abordado. Viu o réu mexendo em uma sacola atrás do muro, uma sacola dentro da qual havia skunk e maconha. Com o réu, localizaram trinta reais, Não conhecia o acusado. O réu nada disse no momento (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Josemeire Inacio de Almeida, também policial militar, informou, em síntese, que estavam em patrulhamento por local conhecido como ponto de tráfico e observaram o réu, numa ponte, com uma sacola nas mãos. Viu um rapaz se aproximando e o acusado tirando algo da sacola e entregando patão rapaz. Os dois se evadiram com a aproximação dos policiais. O réu foi abordado por seu parceiro, entraram em luta corporal, tendo o réu mordido o outro policial. Com o réu, encontraram trinta reais e, na sacola, skunk e maconha. O réu confessou a prática do tráfico. Não conhecia o acusado O usuário não foi abordado. Disse que o acusado parecia estar sob efeito de drogas no momento dos fatos. Estava a cerca de dois metros do local onde estava o réu e viram apenas uma pessoa se aproximando dele (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "guardar", para fins de tráfico, 57 porções de maconha

Por fim, restou provado que o acusado se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, pois se opôs a ordem de prisão

dada por policial militar, usando de violência ao agredi-lo com mordida e chute. Inequívoco, portanto, reconhecer a prática dos delitos narrados na exordial acusatória pelo acusado.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifica-se que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base do tráfico no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e da resistência, em 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes. Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Também não há atenuantes. Assim, mantenho a pena no patamar estabelecido na primeira fase.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena para ambos os delitos. Lado outro, o réu se beneficia do disposto na Lei nº 11.343/2006 que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Quanto a resistência, não havendo causas de diminuição da pena, fica mantida a pena fixada na primeira fase.

Diante do concurso material de crimes, as penas ficam somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Quanto ao tráfico, o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta ao acusado, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 03 (três) salários mínimos a uma entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Já no tocante a resistência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime envolve violência.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu KENNEDY SANTOS OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por prestação de serviço a comunidade e pena de prestação pecuniária, conforme acima estabelecido e ao pagamento de 166 (cento e sessenta) dias multa, no patamar estabelecido, e como incurso no artigo 329 do Código Penal pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade diante da incompatibilidade da prisão cautelar com a pena fixada.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do valor apreendido

em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis, se o caso. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA